

0001461-66.2017.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Carlos dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. WILLIAM CARLOS DOS SANTOS, qualificado a fls. 61, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

0001461-66.2017.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001461-66.2017.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Carlos dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. WILLIAM CARLOS DOS SANTOS, qualificado a fls. 61, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 20 de março de 2017, por volta das 18h40min, na Usina Guarani, localizada na Rodovia SP 345 km 146, zona rural desta cidade e Comarca, teria tentado subtrair para si trinta e dois discos de máquina de corte, marca Norton, avaliados globalmente em R\$ 70,48, pertencentes à referida usina, somente não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

É da inicial que o Réu "é funcionário da empresa 'Sousa e Sousa', a qual presta serviços para a empresa vítima.

Na ocasião dos fatos, o denunciado encontrava-se na Usina Guarani S/A prestando serviço quando furtou os objetos supramencionados, colocando-os no interior de sua mochila.

Ocorre que, ao passar pela portaria da usina, o vigilante da empresa, em procedimento de revista de costume, solicitou que o denunciado abrisse sua mochila, tendo o mesmo se negado. Diante da negativa, o vigilante solicitou o apoio das testemunhas Douglas e Marcelo, ocasião em que constaram que o denunciado carregava em sua mochila os discos de corte, momento em que William acabou confessando a subtração.

A polícia militar foi acionada e compareceu ao local. No entanto, o denunciado conseguiu evadir-se."

A denúncia de fls. 76/77 foi recebida em 21 de abril de 2018 (fls. 78/79). O Réu foi citado pessoalmente (fls. 169). Apresentou defesa escrita (fls. 174/175), rejeitada por não ser o caso de absolvição sumária (fls. 186/188). Na instrução da causa foi colhida prova oral (fls. 211/217, 274/278 e 304), sendo interrogado o Acusado ao final (fls. 304).

Em memoriais, o ilustre representante do Parquet pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 302/303).

A douta Defesa, por sua vez, sustentou a ocorrência de crime impossível e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, fixação de regime aberto para cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 305/311).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está encartada nos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 07/10, relatório de investigações de fls. 11, no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de entrega de fls. 14/15, auto de avaliação de fls. 58, além da prova oral colhida durante a persecutio criminis.

A autoria é certa na pessoa do Réu, que em Juízo negou o teor da denúncia, dizendo que era funcionário terceirizado e exercia função de tomar conta das turmas, inclusive punir funcionários, sendo que na data dos fatos, quando estava no ônibus, percebeu que os discos estavam em sua mochila e voltou à portaria, para informar os vigilantes, sendo que depois disso foi embora, porque tinham seus dados. Por outro lado, disse que a abordagem realizada não era comum e somente ocorreu naquele dia, sendo que era corriqueiro que os funcionários que saíssem com suas bolsas, esclarecendo que os discos não eram pesados e por isso não percebeu.

Sua versão não se sustenta.

A testemunha André, em depoimento prestado em fls. 211/214, declarou que estava trabalhando em outra unidade quando vigilantes lhe informaram que o Réu foi abordado na portaria com uma mochila, posto que, abordado quando passava as catracas, pediram para ver o que carregava, encontrando os discos de corte, sendo solicitado que aguardasse até a vinda dos policiais, mas quando o depoente chegou ele já havia ido embora.

A testemunha Elizeu revelou que era vigilante da usina e na data dos fatos, quando seria o Réu abordado, depois de passar pela cancela, ele o procurou e disse que tinha pegado material da usina, pedindo para que não o envergonhasse e que o levasse até a guarita, o que foi feito, chamando, então, o encarregado, que demorou cerca de quarenta minutos para chegar, falando que deveria ser acionada a polícia, permanecendo o Réu aguardando resposta, até que foi embora normalmente, pelo canavial. Por outro lado, disse que era política da empresa proibir aos funcionários que entrassem com mochilas e se o fizessem seriam revistados na saída. No mesmo sentido o depoimento de Marcelo (fls. 274/278).

José Moreira, testemunha de defesa, disse em fls. 214/217 que o Réu deixou sua bolsa durante o trabalho e não sabe quem foi lá e colocou os discos, sendo que ao passar na portaria e fazer a revista o Acusado garantia não ter sido ele a inserir os discos na mochila e somente foi embora porque pegou carona. O depoimento desta testemunha é absolutamente especulativo, porque nada viu, prestando um desserviço à Justiça ao não testemunhar aquilo que viu ou ouviu, mas falar o que pensa que ocorreu (cf. fls. 215), o que, com a devida vênia, é irrelevante.

Não há qualquer demonstração de existência de interesse em se imputar falsamente ao Acusado a prática de conduta definida como crime, tanto que em seu depoimento judicial ele confirmou a prática do crime.

A alegação de ter sido alguém desconhecido que colocou o material da vítima em sua mochila para lhe incriminar não se sustenta, porque não há ao menos início de prova neste sentido, ônus que lhe competia, com base no artigo 156 do CPP.

Oportuno salientar, de outro modo, que não houve crime impossível, pois, ainda que vigiado, havia plena possibilidade de o Réu consumir o crime, segundo teor da Súmula 145 do C. STF: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". A consumação, destarte, não era impossível, porque a fiscalização sequer era em todos, mas ocorria de forma aleatória (cf. fls. 275 e depoimento de fls. 304, da testemunha Elizeu).

Diante desse quadro probatório, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia o Acusado subtraiu para si os discos de máquina de corte pertencentes à ofendida. A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, caput, do Código Penal. Ressalto que esta a capitulação é a correta, não como constou da denúncia, ou seja, tentativa de furto. Destaco que não houve comprovação de fato novo durante a instrução que fizesse a alterar o entendimento quanto à tipificação do delito, o que ensejaria aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, cabe utilização, ao caso em julgamento, da *emendatio libelli*, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, aquele pelo qual autoriza que o “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. Em outras palavras: narra mihi factum dabo tibi jus!

É que a denúncia descreveu corretamente o fato criminoso, qual seja, que “o denunciado encontrava-se na Usina Guarani S/A prestando serviço quando furtou os objetos supramencionados, colocando-os no interior de sua mochila” e que “ao passar pela portaria da usina, o vigilante da empresa, em procedimento de revista de costume, solicitou que o denunciado abrisse sua mochila, tendo o mesmo se negado. Diante da negativa, o vigilante solicitou o apoio das testemunhas Douglas e Marcelo, ocasião em que constaram que o denunciado carregava em sua mochila os discos de corte, momento em que William acabou confessando a subtração” (fls. 76), de modo que pouco importa, para fins defensivos e consequente apreciação do magistrado, a capitulação fornecida pelo órgão ministerial. Nesse sentido, “se a peça acusatória descrever o fato criminoso perfeitamente, mesmo que tenha havido uma errada classificação da infração, não será obstáculo a que se profira sentença condenatória. Afinal de contas, o réu não se defende da capitulação do fato, mas sim deste. Assim, uma errada classificação da infração não pode constituir obstáculo à prolação de eventual sentença condenatória” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, 9ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva: 2007, pág. 753).

Isso se deve porque o fato de ser o furtador abordado quando saia do estabelecimento em que prestava serviço, já carregando consigo a res furtiva, tal qual descrito na denúncia, não é circunstância alheia à sua vontade que justifique o reconhecimento de tentativa, por certo que o crime se consumou quando o Acusado deteve a posse de fato da res, ainda que tenha sido possível sua recuperação logo após ter a subtração da coisa, razão por que urge a aplicação do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria consolidando a teoria da *apprehensio* para o momento consumativo do crime de furto, em julgamento do Recurso Especial nº 1.524.450/RJ, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, representativo de controvérsia, delimitando-se a tese jurídica, para fins do artigo 543-C do CPC-73, nestes termos: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada”.

Ressalto que não se pode falar em absolvição do Acusado porque o bem era de pequeno valor, porque a denúncia possui erro material, na medida em que o valor global não é de R\$ 70,48, mas sim R\$ 700,48, conforme auto de avaliação de fls. 58, já que cada um dos trinta e dois discos tinha preço individual de R\$ 21,89. Também não se pode falar em aplicação do perdão judicial do artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal, porque ele não é primário, conforme se verá abaixo.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade. Assim, passo à dosimetria de sua pena.

Atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, mantenho a pena-base no piso legal, muito embora seja o Réu reincidente, para se evitar *bis in idem*, razão por que a estabelecimento inicialmente em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor, à

míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase de dosimetria da pena tem-se que o Réu é reincidente (cf. fls. 202/203), agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, de forma que majoro sua pena em 1/3 (um terço) e a estipulo em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu mínimo legal. Importante destacar que a certidão de fls. 202/203 pode servir de fundamento para reconhecimento da reincidência, já que a audiência admonitória ocorreu em 27.10.2016, termo inicial para seu cômputo. Nesse sentido: "Concedido o 'sursis' na condenação anterior, o prazo fixado no art. 64, I, do Código Penal tem como termo inicial a data da audiência admonitória" (STF, DJU de 16.04.1993, p. 6.437).

Saliento que por ser o Réu reincidente, não é possível a concessão de sursis. Contudo, muito embora reincidente, poderá cumprir sua pena privativa de liberdade desde o início em regime semiaberto, nos termos do que preleciona a Súmula nº 269 do C. STJ, uma vez que se verificou que ele possui ocupação lícita e não seria mais dado à prática de condutas ilícitas. Muito embora isso, percebe-se que o Acusado praticou o delito em seu emprego e que é inegável que possui ocupação lícita, ao passo que a reincidência não é específica, já que a primeira condenação se refere ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal. Com base nessas premissas, malgrado o artigo 44, inciso II, do Codex vede a substituição da corporal por restritiva de direitos para quem é reincidente em crime doloso, na situação concreta em análise urge aplicação da exceção encontrada no parágrafo 3º do indigitado dispositivo legal, posto que a medida se mostra socialmente recomendável, seja pelos motivos acima expostos, seja pela pouca lesividade da conduta na hipótese em julgamento.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), pelo prazo da condenação, que deve ter seu cumprimento fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o Réu WILLIAM CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, vedada a concessão de sursis, sendo que a pena de reclusão é substituída, por igual prazo, por prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Tendo em vista que o Acusado respondeu em liberdade o processo, não se mostra necessária a decretação de sua prisão preventiva, podendo aguardar o julgamento em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, desde logo, o representante da vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Guaíra, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA